

理论攻坚-刑事执法 2

(笔记)

主讲教师：狄小汐

授课时间：2020.03.28



粉笔公考·官方微信

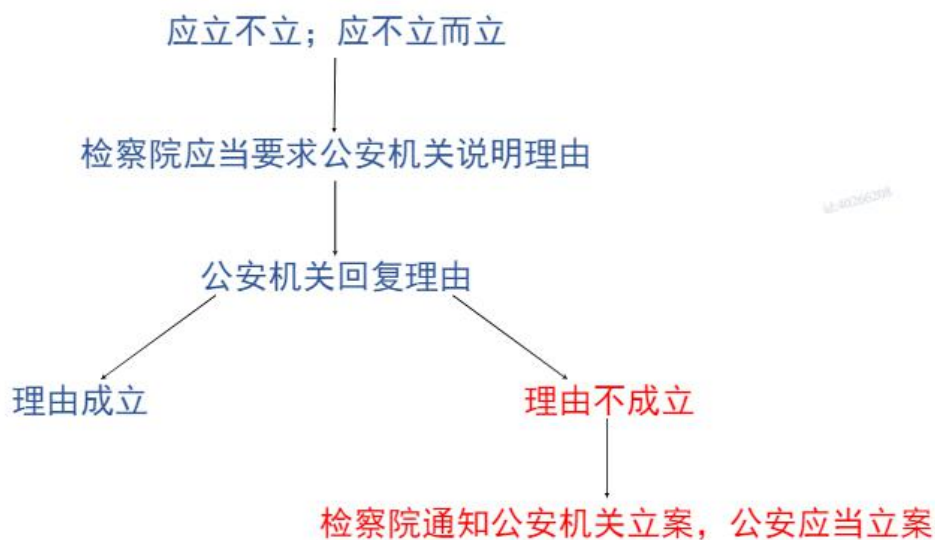
理论攻坚-刑事执法 2（笔记）

【注意】

刑诉的流程：立案-侦查-起诉-审判-执行。公安机关有权参与的是立案、侦查、执行。本节课主要讲解如何立案，有哪些侦查权，负责哪些刑罚执行。

第六节 公安立案

立案条件	（1）有犯罪事实存在 （2）该犯罪事实依法需追究刑事责任	
立案监督	检察机关的监督	人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的，或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查，向人民检察院提出的，人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的，应当通知公安机关立案，公安机关接到通知后应当立案



【解析】

1. 立案：需要满足一定条件，才能确立为刑事案件，追究刑责，共三个条件，书上有两条，需要补充一条“**属于自己管辖**”，三个条件需要同时满足，公安机

关才有权立案，此处理解即可。

(1) 存在犯罪事实：比如甲偷了乙 500 元，没有犯罪事实存在，盗窃罪要以 1000 元为准，1000 元以上才定盗窃罪，对于甲的行为，公安机关不能确立为刑事案件，而是治安案件。

(2) 该犯罪事实依法需追究刑事责任：比如甲偷了乙 2000 元，甲构成盗窃罪，但甲刚偷完钱，一出门就被货车撞死了，此时无需追究刑责，即便有犯罪事实，依法无需追究刑责的也无法立案。

(3) 补充：属于该公安机关自己管辖的范围。比如杭州市发生了一起盗窃案，犯罪地点是杭州市，长春市的公安无管辖立案权，因此一定在自己的管辖领域内才有立案权。

2. 补充：此处无需背诵，一旦考到也是案例题，记住关键点、关键词，在理解的基础上了解即可。

(1) 刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。比如在杭州市发生一起盗窃案，由杭州市公安管辖。

(2) 如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。比如甲在杭州盗窃后，把所有的盗窃工具和赃物都带回到了居住地长春，在杭州没有任何信息可以帮助公安侦查取证，此时可以移送给甲的居住地公安管辖。

(3) 几个公安机关都有权管辖的刑事案件，由最初受理的公安机关管辖；必要时，可以由主要犯罪地的公安机关管辖。比如甲在杭州、青岛、北京都有盗窃行为，三个地方都是甲的犯罪地点，属于流窜作案，三个地方的公安都有管辖权，此时看谁先受理，由最先受理的公安管辖。若甲于 1 月 1 日在杭州盗窃、2 月 1 日在青岛盗窃、3 月 1 日在北京盗窃，北京的公安机关最先受理，则由北京的公安机关管辖。

(4) 对管辖不明确或者有争议的刑事案件，可以由有关公安机关协商；协商不成的，由共同的上级公安机关指定管辖。若杭州、青岛、北京三个地方的公安机关同时受理，管辖权无法确定，可以协商，协商不成报共同上一级指定管辖，杭州、青岛、北京公安的共同上一级为公安部，若公安部指定北京的公安机关管辖，则由北京的公安机关管辖，与杭州、青岛的公安机关无关。

3. 我国不是只有公安机关有立案权，公安机关仅是主要的立案机关。立案管辖，2020 刑诉第十九条规定：公安机关、人民检察院、人民法院都有一定立案管辖权。

（1）公安机关：刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外。

（2）人民检察院：在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，可以由人民检察院立案侦查。对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件，需要由人民检察院直接受理的时候，**经省级以上人民检察院决定**，可以由人民检察院立案侦查。

①主体“司法工作人员”：比如公安机关的刑事警察，在对犯罪嫌疑人进行讯问时，是参与到刑诉过程中的工作人员，进入到了司法环节，但有刑讯逼供的行为，检察院可以对其立案侦查。

a 司法工作人员：进入到法律程序，只要进入这个程序的人，都是司法工作人员。比如公安机关是行政机关，但刑警可以参加司法活动，可以看作是司法工作人员；再如监狱，本身是省属的行政单位，但可以参与司法活动，关押犯罪分子，是司法工作人员。

b 司法机关工作人员：司法机关在我国只有法院和检察院，司法机关工作人员指检察院、法院中的工作人员。注意：司法局是具有司法性质的行政机关。

②主体“国家机关工作人员”：比如王某是粉笔的讲师，王某故意杀人的行为不需要检察院立案侦查，由公安机关对王某进行立案侦查。

（3）人民法院：自诉案件，由人民法院直接受理。被害人自己到法院起诉是自诉案件，法院有权立案受理，因此法院管辖的案件都是自诉案件。若考题问公安机关管辖哪些案件，此时排除法院受理的自诉案件，排除司法工作人员、国家机关工作人员的情况，其余都是公安机关管辖的。

4. 立案监督：检察院监督。若公安机关应当立案而没立案，检察院会要求公安机关先说明理由，若理由不成立，检察院通知公安立案，公安机关应当立案。

强化练习

1.（单选）某县检察院在对本县的一起涉嫌强奸犯罪案的审查中，认为公安

机关提出的不立案的理由不能成立，遂依法向公安机关发出立案通知书。公安机关接到通知书后（ ）。

- A. 可以提出抗辩
- B. 可以申请复议
- C. 应当立案
- D. 再次补充说明不立案理由

【解析】1. C 项正确：检察院已让公安机关说明理由，但理由不成立，检察院通知公安机关立案，公安机关应当立案。【选 C】

2. （单选）2003 年 4 月张某到市人民检察院申诉，称自己被人打伤但公安机关不予立案，该检察院接到申诉后有权要求公安机关（ ）。

- A. 说明不立案的理由
- B. 立案
- C. 受理
- D. 纠正

【解析】2. A 项正确：先让公安机关说明理由。【选 A】

【答案汇总】1-2：C/A

第七节 侦查措施

一、询问犯罪嫌疑人

讯问犯罪嫌疑人讯问犯罪嫌疑人，是侦查人员为了查明案件事实，依照法定程序对犯罪嫌疑人进行审问的一种诉讼活动。

【解析】

立案之后，公安机关要参与侦查，因此要掌握侦查的措施。

询问主体	人民检察院或者公安机关的侦查人员
询问对象	犯罪嫌疑人
询问地点	犯罪嫌疑人被送交看守所羁押以后，侦查人员对其进行讯问，应

	当在看守所内进行。对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人，可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问，但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件
时间	传唤、拘传持续的时间不得超过 12 小时；案情特别重大、复杂，需要采取拘留、逮捕措施的，传唤、拘传持续的时间不得超过 24 小时
注意事项	不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。传唤、拘传犯罪嫌疑人，应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间 讯问同案的犯罪嫌疑人，应当个别进行
录音录像	侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候，可以对讯问过程进行录音或者录像；对于可能判处无期徒刑、死刑的案件或者其他重大犯罪案件，应当对讯问过程进行录音或者录像
询问笔录	在讯问笔录中应当注明犯罪嫌疑人到案方式，并由犯罪嫌疑人注明到案时间和传唤结束时间
对特殊人员的询问	讯问不满 18 周岁的未成年犯罪嫌疑人时，应当由熟悉未成年人的身心特点、善于做未成年人思想工作、具有一定办案经验的侦查人员进行。应当通知其法定代理人到场。无法通知、法定代理人不能到场或者法定代理人是共犯的，也可以通知未成年犯罪嫌疑人的其他成年亲属，所在学校、单位、居住地基层组织或者未成年人保护组织的代表到场，并将有关情况记录在案。到场的法定代理人可以代为行使未成年犯罪嫌疑人的诉讼权利。 讯问女性未成年犯罪嫌疑人，应当有女工作人员在场。 讯问聋、哑的犯罪嫌疑人时，应当有通晓聋、哑手势的人参加。



【解析】

1. 讯问犯罪嫌疑人，是“讯”，不是“询”，讯问针对嫌疑人，询问针对证人或被害人（此处同治安管理不同）。比如孙小果是重大嫌疑人，孙小果强奸、杀人，该行为一旦出现，公安机关要马上立案，由公安机关（侦查机关）讯问。

2. 讯问对象：犯罪嫌疑人。



3. 讯问地点：

（1）如果孙小果已经被公安机关羁押，在看守所内，直接在看守所内问话即可。

（2）如果孙小果还在外面，公安机关没有对孙小果采取逮捕、拘留，此时可以在市、县内指定的地点，也可以到孙小果的住处讯问。此时应当提供证明文件，如警察证等。

4. 时间：12 小时，特别情况下可以延长至 24 小时，此处同拘传相同，拘传针对未被逮捕或拘留的人，叫到公安机关问话，问话即讯问的过程，拘传是强制措施，讯问是在公安机关内接受问话。如果对孙小果讯问 24 小时，不能连续 24 小时讯问，不能不让他上厕所、休息、吃饭，不能非法变相拘禁，要尊重、保障人权。

5. 讯问同案的犯罪嫌疑人，应当个别进行。孙小果在犯罪时有很多同案犯，公安机关不能对这些人同时放在一起讯问，要分开，且至少两人讯问一个犯罪嫌疑人，一方面是保证安全，另一方面是保证公平、公正、公开。

6. 录音录像：

（1）普通案件，如案件可能被判处管制、拘役、有期徒刑的，可以录音或者录像。

（2）对于可能判处无期徒刑、死刑的案件（重大案件），应当录音或者录像。孙小果是黑社会组织性质的犯罪，可能被判处死刑，讯问时应当录音录像。



7. 讯问笔录：比如孙小果需要到公安机关接受讯问，期间有笔录，如问了哪些话、问了多长时间（一般情况 12 小时，最长不超过 24 小时），在笔录内写清楚到案时间和结束时间，到案时间和结束时间由嫌疑人注明，防止侦查人员弄虚作假、滥用私权，保证公平、公正、公开。

8. 对特殊人员的询问：

（1）若孙小果是未成年人，要对未成年人予以特别保护，应当通知法定代理人到场，若法定代理人是同案犯或联系不上，此时可以通知其他成年亲属，所在学校、单位、居住地基层组织或者未成年人保护组织的代表到场。

（2）如果孙小果的同案犯中有一个 15 岁的女孩，对该嫌疑人也应当讯问。女性未成年人，讯问时应当有女工作人员在场。注意：不是必须由女工作人员进行问话，女工作人员在场陪同即可，一般是女侦查人员在场。

（3）聋、哑人，比如孙小果的同案犯中有聋、哑人，对聋、哑人进行讯问时，应当有通晓聋、哑手势的人参加。

二、询问证人、被害人

询问证人、被害人，是指侦查人员依照法定程序，以言词方式向了解案件情况的人进行查询的一项诉讼活动。

询问主体	只能由侦查人员进行
地点	可以在现场进行，也可以到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地方进行，必要时也可以通知证人、被害人到人民检察院或者公安机关提供证言。在现场询问证人、被害人，

	应当出示工作证件；到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点询问证人、被害人，应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。
注意事项	询问证人、被害人应当个别进行

【解析】

1. 询问证人或被害人：只能由侦查人员（公安）进行。比如孙小果对某女孩实施了强奸、殴打行为，要了解孙小果如何实施的犯罪，需要对该女孩进行询问。



2. 询问地点：

（1）可以在现场询问，比如公安机关的工作人员在现场发现被害人被孙小果打的惨不忍睹，此时可以出示工作证，直接在现场询问。

（2）若被害人已经昏迷，经治疗后回到了单位、住处，此时可以到住处、单位进行问话。

（3）若被害人觉得家里、单位不方便询问，可以到被害人提出的地方，公安机关可以满足。

（4）必要时也可以通知证人、被害人到人民检察院或公安机关接受询问。

（5）注意：此处无指定地点，指定地点是嫌疑人被讯问的地点；无看守所，看守所主要针对被羁押的嫌疑人。

3. 多人被孙小果迫害时，不能同时进行询问，要个别进行，并且询问人员不得少于两人。

三、勘验、检查、侦查实验

刑事案件现场勘验、检查，是侦查人员利用科学技术手段，对与犯罪有关的场所、物品、人身、尸体等进行勘验、检查的一种侦查活动。

现场勘验、检查	刑事案件现场勘验、检查由县级以上公安机关侦查部门组织实施，应当持有《勘验证》。必要时，可以指派或者聘请具有专门
---------	---

	知识的人参加现场勘验、检查。任何单位和个人，都有义务保护犯罪现场，并且立即通知公安机关派员勘验。勘验、检查的情况应当写成笔录，由参加勘验、检查的人和见证人签名或者盖章。
尸体检验	尸体检验是通过尸体解剖和尸表检验，确定或判断死亡时间、死亡原因、致死工具、致死方法等，以分析案情、获取证据的一种侦查方法。 尸体检验应在侦查人员的主持下，由法医或者医师进行。 对于死因不明的尸体，公安机关有权决定解剖，但应通知死者家属到场。
人身检查	为确定被害人、犯罪嫌疑人的某些特征、伤害情况或者生理状态，侦查机关可以对其人身进行检查，可以提取指纹信息，采集血液、尿液等生物样本。如果犯罪嫌疑人拒绝检查，而侦查人员又认为有必要检查时，可以强制检查。强制检查只适用于犯罪嫌疑人，不适用于被害人。 进行人身检查时，应当由侦查人员进行。 检查妇女的身体，应当由女侦查人员或医师进行。
侦查实验	为了查明案情，在必要的时候，经公安机关负责人批准，可以进行侦查实验。 侦查实验的情况应当写成笔录，由参加实验的人签名或者盖章。 侦查实验，禁止一切足以造成危险、侮辱人格或者有伤风化的行为。



【解析】

1. 现场勘验、检查：

（1）比如杜少平湖南操场藏尸案，杜少平将邓世平杀害，埋尸于某学校操

场中，操场是犯罪现场，要拉警戒线，无关人员不得到现场内，公安机关侦查部门持有《勘验证》可以到现场勘验、检查。必要时，可以指派或者聘请具有专门知识的人参加现场勘验、检查。

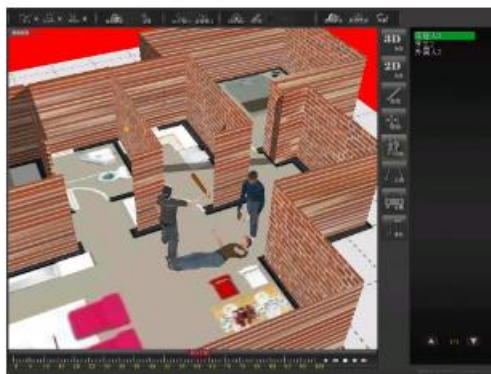
（2）需要对现场进行记录，勘验笔录是证据之一，签名、盖章后，会发生一定法律效力。



2. 尸体检验：检查尸体。普通公民无权对尸体进行检验，尸体检验应在侦查人员的主持下，由法医或者医师进行。法医和医师没有男女性别之分，对尸体检验不区分男女。若需要对尸体进行解刨，不需要经过家属的同意，公安机关有决定权，只需通知家属即可。



3. 人身检查：检查人身体的内部，身体中的血液、尿液、精液，若检查人的外部，是搜查，比如警察搜查袋子里有无作案工具。对嫌疑人和被害人都可以检查，如果嫌疑人不同意，可以强制检查，但不适用被害人。活人有男女之分，检查妇女的身体，应当由女侦查人员或医师进行。注意：侦查人员有男女之分，对医师没有性别要求。



4. 侦查实验：考频较低，了解哪些案件可以实施侦查实验即可。侦查实验指还原现场，比如入户杀人、入户盗窃是如何实施的犯罪。侦查实验，禁止一切足以造成危险、侮辱人格或者有伤风化的行为，比如爆炸、强奸等。侦查实验的情况应当写成笔录，由参加实验的人签名或者盖章，发生法律效力。

四、搜查

搜查是指为了收集犯罪证据、查获犯罪人，侦查人员可以对犯罪嫌疑人以及可能隐藏罪犯或者犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关的地方进行的搜查。

搜查主体	搜查必须由侦查人员进行
注意事项	必须向被搜查人出示搜查证。《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百一十九条规定：执行拘留、逮捕的时候，遇有下列紧急情况之一的，不用搜查证也可以进行搜查： （1）可能随身携带凶器的 （2）可能隐藏爆炸、剧毒等危险物品的 （3）可能隐匿、毁弃、转移犯罪证据的 （4）可能隐匿其他犯罪嫌疑人的 （5）其他突然发生的紧急情况 执行搜查的侦查人员不得少于 2 人 在搜查的时候，应当有被搜查人或者他的家属、邻居或者其他见证人在场。 搜查的情况应当写成笔录，由侦查人员和被搜查人或者他的家属、邻居或者其他见证人签名或者盖章。如果被搜查人或者他的家属

	在逃或者拒绝签名、盖章，应当在笔录上注明。 搜查妇女的身体，应当由女工作人员进行。
--	---



【解析】

1. 搜查：可以搜查人的外部，也可以搜查人的住所、财物。普通百姓无权力，能够实施搜查的是侦查人员。比如要对某贪官的家里进行搜查，不能破门而入，要拿着搜查证。搜查证原则上应当出示，但紧急情况除外。

2. 有下列紧急情况之一的，不用搜查证也可以进行搜查：了解即可，都是比较着急的情况。

- (1) 可能随身携带凶器的：因为随时可能杀人。
- (2) 可能隐藏爆炸、剧毒等危险物品的。
- (3) 可能隐匿、毁弃、转移犯罪证据的。
- (4) 可能隐匿其他犯罪嫌疑人的。
- (5) 其他突然发生的紧急情况。
- (6) 关键词：携带凶器、隐藏危险、隐匿证据、隐匿嫌疑人。

3. 执行搜查（类似抄家）的侦查人员不得少于二人。

4. 见证：在搜查的时候，为了公平、公正、公开，应当（必须）有被搜查人或者他的家属、邻居或者其他见证人在场。

5. 搜查的过程应当写成笔录（记载清楚哪些与案件有关、搜查了哪些东西等），由侦查人员和见证人签名或者盖章。如果被搜查人或者他的家属拒绝签字，不影响笔录效力，在笔录上注明原因即可。

6. 特殊对象：搜查妇女的身体，应当由女工作人员进行。注意：此处没有医师，医师是检查内部。

五、查封、扣押物证、书证

查封、扣押物证、书证，是指侦查机关依法强制收取和扣留与案件有关的物品、文件的一种侦查方法。

主体	执行查封、扣押的侦查人员不得少于2人
注意事项	在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件，应当查封、扣押；但与案件无关的财物、文件，不得查封、扣押。持有人拒绝交出应当查封、扣押的财物、文件的，公安机关可以强制查封、扣押 侦查人员认为需要扣押犯罪嫌疑人的邮件、电报的时候，经公安机关或者人民检察院批准，即可通知邮电机关将有关的邮件、电报检交扣押。不需要继续扣押的时候，应即通知邮电机关 对查封、扣押的财物、文件、邮件、电子邮件、电报，经查明确实与案件无关的，应当在3日以内解除查封、扣押，退还原主或者原邮电部门、网络服务单位；原主不明确的，应当采取公告方式告知原主认领。在通知原主或者公告后6个月以内，无人认领的，按照无主财物处理，登记后上缴国库 查封、扣押的情况应当制作笔录，由侦查人员、持有人和见证人签名。对于无法确定持有人或者持有人拒绝签名的，侦查人员应当在笔录中注明 对查封、扣押的财物及其孳息、文件，公安机关应当妥善保管，以供核查。任何单位和个人不得使用、调换、损毁或者自行处理
清单	《刑事诉讼法》规定：当场开列清单一式二份，由侦查人员、见证人和持有人签名或者盖章，一份交给持有人，另一份附卷备查 《公安机关办理刑事案件程序规定》规定：当场开列查封、扣押清单一式三份，由侦查人员、持有人和见证人签名，一份交给持有人，一份交给公安机关保管人员，一份附卷备查

查封（扣押）财物清单

序号	财物名称	规格	生产时间 (批号)	生产单位	数量
1	饲料添加剂 木聚糖酶(固 体)	25kg /包	X1NA-24 1710401	宜昌东阳光药业 股份有限公司	220包
2	饲料添加剂 木聚糖酶(固 体)	25kg /包	X1NA-2F 1312042	宜昌东阳光药业 股份有限公司	132包
3	饲料添加剂 木聚糖酶(固 体)	25kg /包	X1NA-20 1713041	宜昌东阳光药业 股份有限公司	1包
	以下空白				

执法人员：张林 执法证件号：湘06061800005
执法人员：张发平 执法证件号：湘06061800057

当事人签字或盖章： 2018年11月19日

2018年11月19日

【解析】

1. 查封、扣押：如贴封条，通过查封扣押取得物证、书证对案件进行一定证

明，要取得证据。

2. 主体：侦查人员不得少于二人。

3. 可以实施查封、扣押的财物（如房子、古董花瓶）、文件、邮件、电报，确保物证、书证可以追究责任，证明犯罪事实如孙小果开车 KTV，通过 KTV 实施黑社会组织性质犯罪，如果公安机关要查封 KTV 只要是两个以上人民警察查封即可，如果人民警察需要查封孙小果的继父给其发的电子邮件，此时不能随便、任意查封，查封的物品是和案件有关的书证和物证，对于邮件、电子邮件、电报，法律规定需要经过公安机关或者人民检察院批准，即可通知邮电机关将有关的邮件、电报检交扣押。

4. 注意事项：

（1）有关的后期要举证，与案件无关的，3 日以内退还，如孙小果有 200 万财产与犯罪无关，属于爷爷赠与，属于合法财产，此时需要返还、退还。如果退还中发现一些财产无人认领，不能一直放在公安机关，公安机关只保存六个月，如果六个月无人认领，此时归国家所有。

（2）为了确定没有任意查封、扣押，应当制作笔录，由侦查人员、持有人和见证人签名。对于无法确定持有人或者持有人拒绝签名的不影响效力，侦查人员应当在笔录中注明。

5. 清单：查封扣押考题中的重要考点。《公安机关办理刑事案件程序规定》是特别法，《刑事诉讼法》当是一般法，特别优于一般，正常时候选择一式三份。如果题干写了《刑事诉讼法》此时选择一式两份。

（1）《刑事诉讼法》当场开列清单一式二份，由侦查人员、见证人和持有人签名或者盖章，一份交给持有人，另一份附卷备查。

（2）《公安机关办理刑事案件程序规定》一式三份。

六、查询、冻结

人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的，不得重复冻结。

冻结存款、汇款等财产的期限为6个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为2年。

【解析】

查询、冻结：查账户里有多少钱，控制银行账户的钱让人用不了、拿不了。查询、冻结一般针对存款、汇款、债券、股票、基金这些看不到的钱，钱包里的钱需要被控制扣押即可，如孙小果家里的古董花瓶要控制扣押即可。

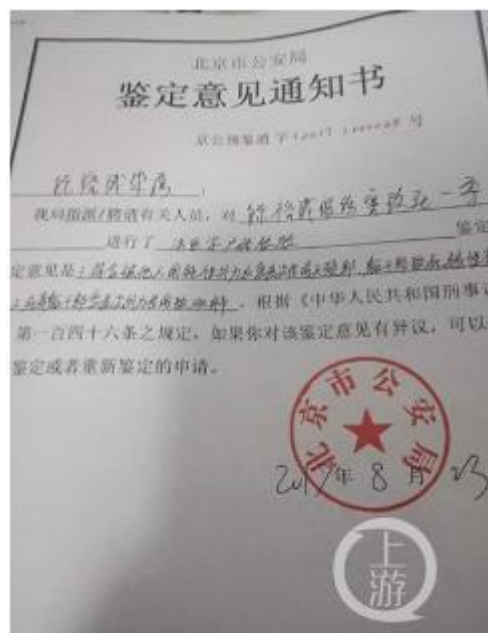
时间限制：

- (1) 存款、汇款最多6个月的时间。
- (2) 债券、股票、基金份额最长2年。

七、鉴定

鉴定是指侦查机关为了查明案情，指派或聘请有专门知识的人对案件中的专门性问题进行鉴别、判断，并作出鉴定意见的诉讼活动。

鉴定的范围包括刑事技术鉴定、人身伤害的医学鉴定、精神病的医学鉴定、扣押物品价格鉴定、文物鉴定、珍稀动植物及其制品鉴定、违禁品与危险品鉴定、电子数据鉴定等。多人参加鉴定，鉴定人有不同意见的，应当注明。对鉴定意见，办案部门或者侦查人员以及犯罪嫌疑人、被害人有异议的，可以补充鉴定或者重新鉴定。



【解析】

1. 专门的鉴定人员作出的鉴定意见，可能鉴定精神好不好，可能鉴定伤势重不重，如果对鉴定有异议，可以补充或重新鉴定。

2. 对犯罪嫌疑人作精神鉴定的期间不计入办案期间：精神病不好鉴定，鉴定时间长，如果计入办案期间有人会利用这种途径摆脱嫌疑或者逃跑。

八、辨认

为了查明案情，在必要的时候，侦查人员可以让被害人、证人或者犯罪嫌疑人对与犯罪有关的物品、文件、尸体、场所或者犯罪嫌疑人进行辨认。

辨认应当在侦查人员的主持下进行。主持辨认的侦查人员不得少于 2 人。

几名辨认人对同一辨认对象进行辨认时，应当由辨认人个别进行。

辨认时，应当将辨认对象混杂在特征相类似的其他对象中，不得给辨认人任何暗示。辨认犯罪嫌疑人时，被辨认的人数不得少于 7 人；对犯罪嫌疑人照片进行辨认的，不得少于 10 人的照片；辨认物品时，混杂的同类物品不得少于 5 件。对场所、尸体等特定辨认对象进行辨认，或者辨认人能够准确描述物品独有特征的，陪衬物不受数量的限制。

对犯罪嫌疑人的辨认，辨认人不愿意公开进行时，可以在不暴露辨认人的情况下进行，并应当为其保守秘密。

对辨认经过和结果，应当制作辨认笔录，由侦查人员、辨认人、见证人签名。必要时，应当对辨认过程进行录音或者录像。

人	不得少于 七 人
照片	不得少于 十 人的照片
物品	不得少于 五 件
场所、尸体	不受数量的限制



【解析】

1. 辨认：识别的过程，确认是不是该犯罪嫌疑人，到底用哪个工具作案，辨认的目的是为了拿到证据。

2. 主体：侦查人员，为了保证公平、公开，具体的人在侦查人员组织下辨认时候侦查人员人数不少于2人，如果公安机关想要让女一、女二对孙小果辨认，不可以一起辨认，需要个别辨认，如果女一、女二不想暴露信息公安机关需要尊重意见，否则孙小果没有伏法可能报复辨认人。

3. 参与：

（1）人：不得少于七人（包括嫌疑人在内），如辨认孙小果至少将其参与到6个人中。

（2）照片：不得少于十人的照片。

（3）物品：不得少于五件。

（4）场所、尸体：不受数量的限制。如要让甲辨认尸体是否是自己的女儿，可以单独辨认，可以混合辨认，找不到其它尸体只有一具尸体可以单独辨认。

九、通缉

通缉，是指公安机关在侦查过程中，对应当逮捕而在逃的犯罪嫌疑人、越狱逃跑的犯罪嫌疑人、被告人或罪犯，通令缉拿归案的一种侦查方法。

通缉的适用范围：

（1）经侦查已经查明嫌疑且应当逮捕，但尚在潜逃的犯罪嫌疑人；

（2）已经拘捕，但在讯问、押解和关押期间逃跑的犯罪嫌疑人；

（3）在审判期间逃跑的被告人；

（4）在服刑期间逃跑的罪犯。



【解析】

1. 通缉也是一种侦查措施，目的是快速抓到犯罪分子，如果需要通缉抓捕有特别要求，不是任何犯罪分子都适用于通缉。

2. 考查适用范围：关键词：在逃，如公安机关经检察院批准已经将王某抓捕，第二天王某逃跑，此时需要通缉王某。

- （1）经侦查已经查明嫌疑且应当逮捕，但尚在潜逃的犯罪嫌疑人。
- （2）已经拘捕，但在讯问、押解和关押期间逃跑的犯罪嫌疑人。
- （3）在审判期间逃跑的被告人。
- （4）在服刑期间逃跑的罪犯。

十、技术侦查措施

技术侦查措施是指由设区的市一级以上公安机关负责技术侦查的部门实施的记录监控、行踪监控、通信监控、场所监控等措施。需要采取技术侦查措施的，应当制作呈请采取技术侦查措施报告书，报设区的市一级以上公安机关负责人批准，制作采取技术侦查措施决定书。



【解析】

1. 技术侦查措施：监听监控、跟踪，通过高科技技术实施的侦查措施。需要花费一些成本、金钱，用钱不好用，需要经过批准。

2. 需要采取技术侦查措施的，应当制作呈请采取技术侦查措施报告书，报设

区的市一级以上公安机关负责人批准，制作采取技术侦查措施决定书：负责人批准可以技术侦查，负责人包括正职和副职。负责人没有批准不可以进行技术侦查。

强化练习

1.（单选）2018年7月，某县公安局经侦大队接到罗某、吴某报案，称被何某华经营的惠农合作社以年利率24%的高息回报为名，分别骗取存款30万元、50万元，现惠农合作社关门，何某华失踪，经侦大队安排民警老张和小李受理此案。

民警受案时，应采取的正确做法是（ ）。

- A. 将罗某、吴某两人一并带到办案区一询问室询问
- B. 老张对罗某、小李对吴某分别询问
- C. 制作受案登记表，并出具回执
- D. 将罗某和吴某带来的证据材料原件复印后退回

【解析】1. A项错误：个别进行。B项错误：不得少于两人。D项错误：原件证明力更强，需要用原件证明，有原件绝对不用复印件。【选C】

2.（多选）赵某、石某抢劫杀害李某，被路过的王某、张某看见并报案，赵某、石某被抓获后，两名侦查人员负责组织辨认，关于辨认的程序，下列选项正确的是（ ）

- A. 在辨认尸体时，只将李某尸体与另一尸体作为辨认对象
- B. 在2名侦查人员的主持下，将赵某混杂在9名具有类似特征的人员中，由王某、张某个别进行辨认
- C. 在对石某进行辨认时，9名被辨认人员中的四名民警因紧急任务离开，在两名侦查人员的主持下，将石某混杂在5名人员中，有王某、张某个别进行辨认
- D. 根据王某、张某的要求，辨认在不暴露他们身份的情况下进行

【解析】2. A项正确：尸体没有数量限制、不受数量限制，让甲辨认尸体是否是自己的女儿，可以单独辨认，可以和其他尸体放在一起辨认。B项正确：包含赵某在内不得少于7人，且应当个别进行。C项错误：辨认人不得少于7人，人数不够。D项正确：遵守辨认人的要求。【选ABD】

3.（单选）侦查措施是查明案件事实的手段，与公民的权利保障密切相关，关于查封、扣押措施，下列选项正确的是（ ）

A. 查封，扣押犯罪嫌疑人与案件有关的各种财物，文件只能在勘验、搜查中实施

B. 根据侦查犯罪的需要，可以依照规定和扣押犯罪嫌疑人的存款，汇款，债券，股票，基金份额等财产

C. 侦查人员认为需要扣押犯罪嫌疑人的邮件，电报的时候可通知邮电机关将有关的邮件，电报检交扣押

D. 对于查封、扣押的财物、文件、邮件、电报，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、扣押，予以退还

【解析】3. A 项错误：查封、扣押既可以是财物，也可以是文件。勘验是现场勘验，搜查主要是住所、身体。B 项错误：不能直接看到的财产是冻结。C 项错误：需要经过公安或者检察院的批准。D 项正确。【选 D】

4.（多选）侦查措施是查明案件事实的手段，与公民的权利保障密切相关，关于询问被害人下列说法正确的是（ ）

A. 侦查人员可以在现场进行询问

B. 侦查人员可以在指定的地点进行询问

C. 侦查人员可以通知被害人到侦查机关接受询问

D. 询问笔录应当交被害人核对，如记载有遗漏或者差错，被害人可以提出补充或者改正

【解析】4. A 项正确。B 项错误：询问嫌疑人是指定地点。被害人是现场，所在单位、住处，提出的地方，必要时也可以到公安机关。C 项正确。D 项正确。【选 ACD】

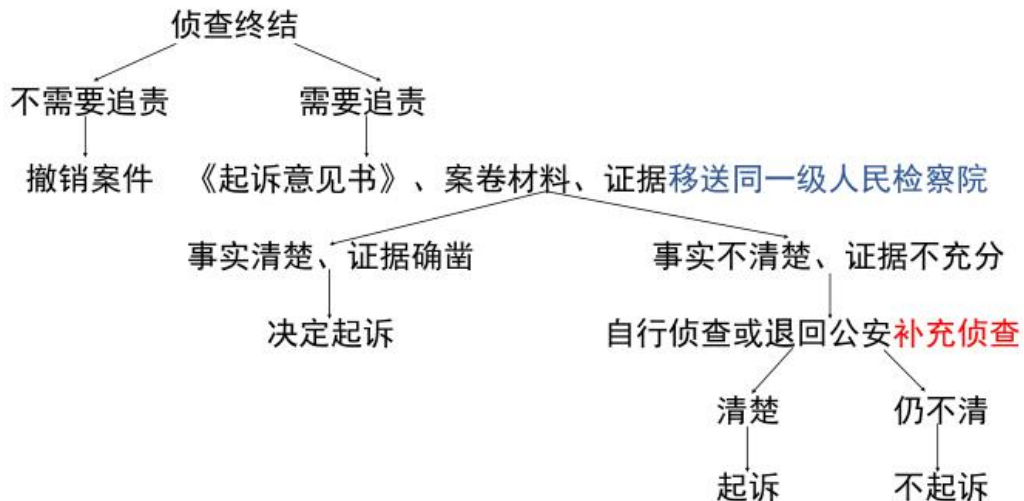
【答案汇总】1-4：C/ABD/D/ACD

第八节 补充侦查

审查起诉阶段的补充侦查：

人民检察院审查案件，对于需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。

对于补充侦查的案件，应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。对于二次补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足，不符合起诉条件的，应当作出不予起诉的决定。



【解析】

通过公安机关的侦查活动得到证据，得到证据侦查活动终结，证据交给检察院，检察院找法院起诉，检察院接受起诉对公安机关侦查到的证据审查，发现证据不充分，事实不清楚的时候可以自行侦查或者退回公安机关补充侦查，补充可以补充两次，每次1个月。2次补充之后事实清楚起诉，事实不清楚检察院不起诉。

第九节 公安执行

执行机关：公安机关。

主要任务：对被判处有期徒刑的罪犯，在被交付执行刑罚前，剩余刑期在3个月以下的，代为执行刑罚；执行拘役、剥夺政治权利、驱逐出境。



执行机关	主要任务
公安机关	余刑不足3个月的有期徒刑、拘役、剥夺政治权利、驱逐出境

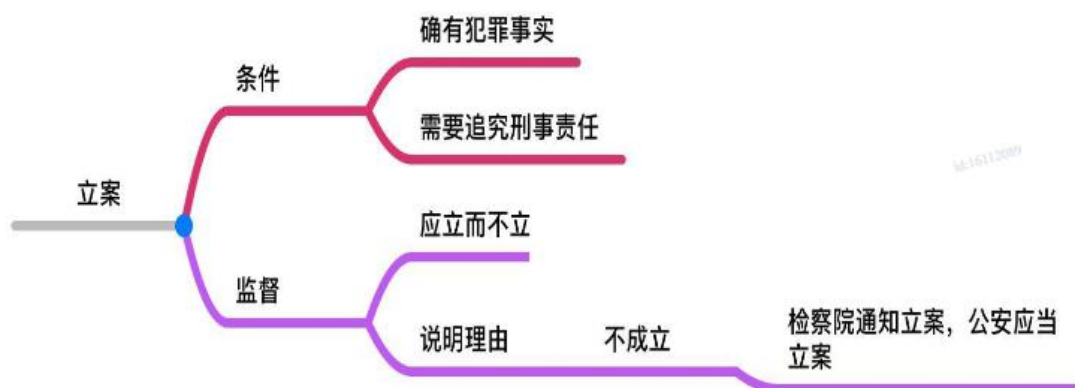
公安机关要执行刑罚，部分刑罚公安有执行权：

（1）余刑不足 3 个月有期徒刑：如甲被判处 1 年有期徒刑，正常情况下 1 年应该在监狱执行，如果 1 年执行的期限剩下最后 3 个月，此时监狱还要进一些新的犯罪分子，将甲移到公安机关看守所实行剩下 3 个月的刑期。

（2）拘役：高晓松醉驾定危险驾驶罪，在我国最高刑是 6 个月拘役，由公安机关执行。

（3）剥夺政治权利：由公安机关执行。

（4）驱逐出境：如法院判处美国人甲驱逐出境由公安机关执行。



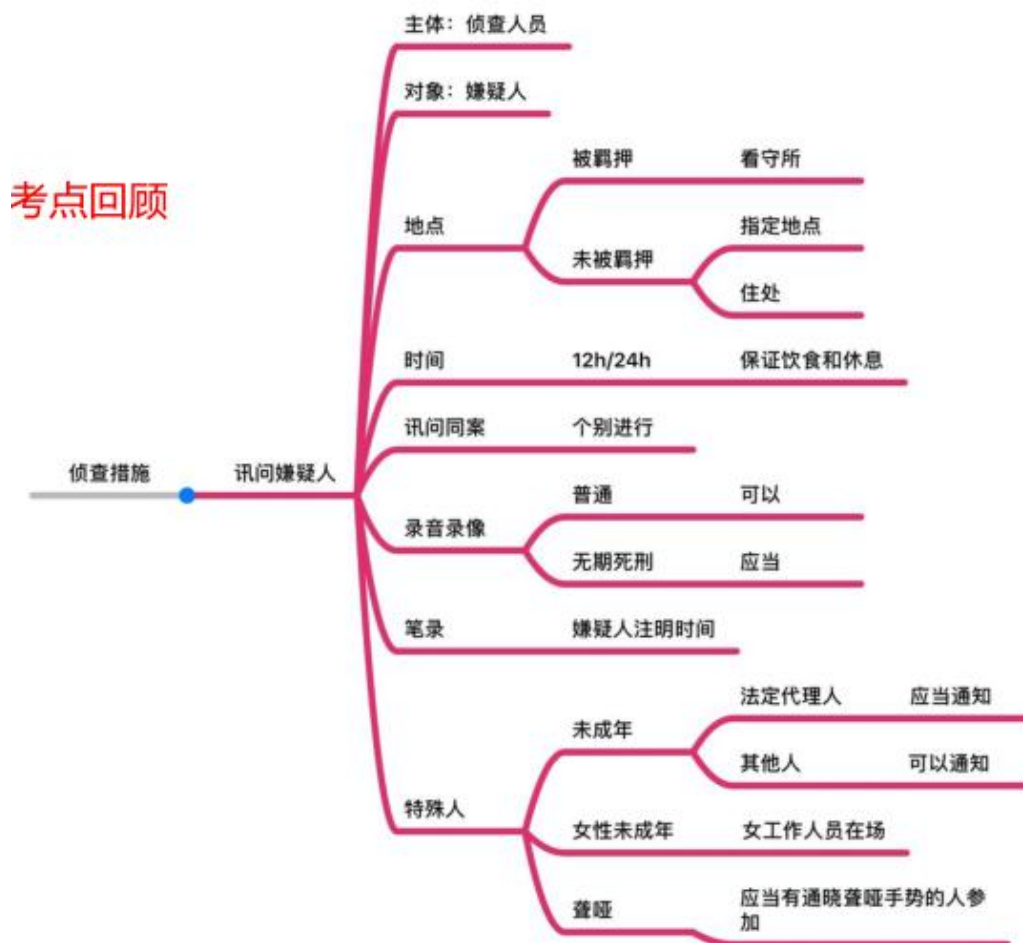
【注意】

1. 条件：

- (1) 确有犯罪事实。
- (2) 需要追究刑事责任。
- (3) 符合管辖范围，归自己管的才可以管理。

2. 接受检察院监督：

- (1) 应立而不立。
- (2) 说明理由：理由不成立，检察院通知立案，公安应当立案。



【解析】

1. 讯问主体：侦查人员。
2. 对象：嫌疑人，嫌疑人没有权利提出地点。
3. 地点：
 - (1) 被羁押：看守所。
 - (2) 未被羁押：指定地点、住处。
4. 时间：一般是 12 小时，最长不超过 24 小时，期间尊重和保障人权，保证

饮食和休息。

5. 讯问同案：个别进行。

6. 录音录像：

（1）普通：可以。

（2）可能判处无期徒刑、死刑：应当。

7. 笔录：必须制作笔录，细节问题：嫌疑人注明时间，哪怕嫌疑人是未成年人也要嫌疑人注明。

8. 特殊人：

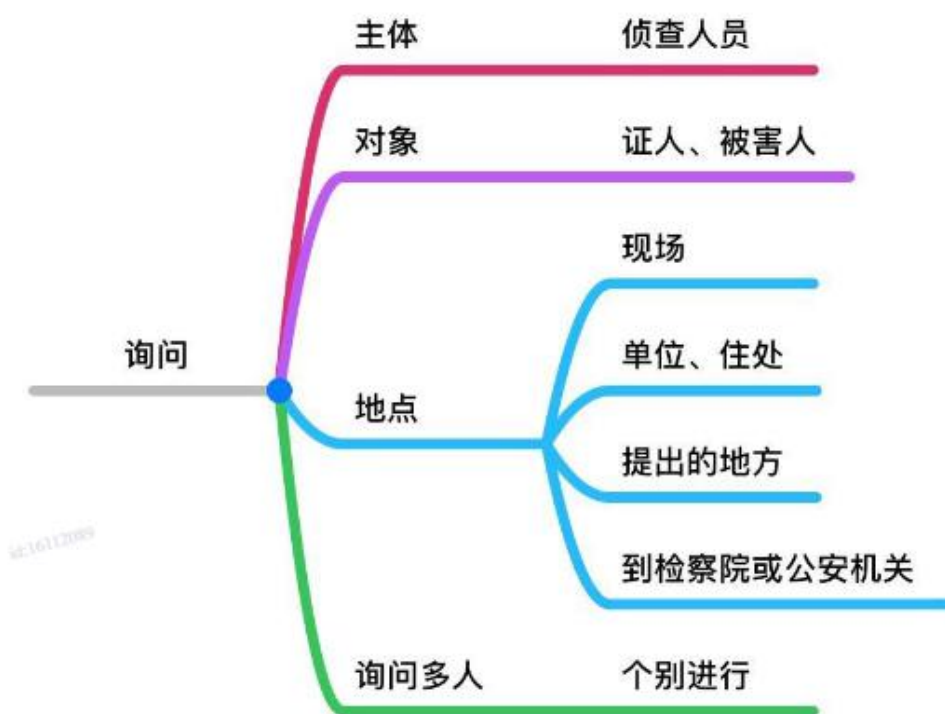
（1）未成年：

①法定代理人：保护未成年人利益，公安机关、检察院应当通知。

②其他人：可以通知。

（2）女性未成年：女工作人员在场，不是“进行”。

（3）聋哑：应当有通晓聋哑手势的人参加。



【注意】

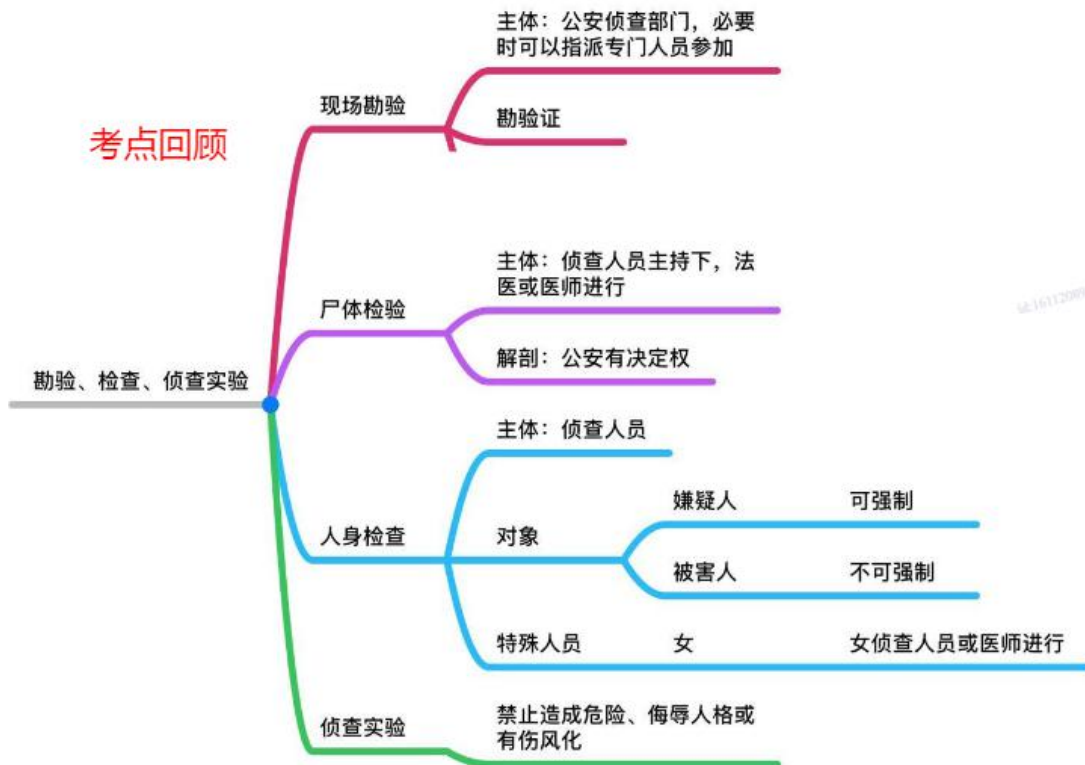
1. 询问主体：侦查人员，不得少于 2 人。

2. 对象：证人、被害人。

3. 地点：

- (1) 现场。
- (2) 单位、住处。
- (3) 证人、被害人提出的地方。
- (4) 必要时，到检察院或公安机关。

4. 询问多人：个别进行。



【注意】

1. 现场勘验：

- (1) 主体：公安侦查人员，必要时可以指派专门人员参加。
- (2) 都需要有勘验证。
- (3) 制作笔录。

2. 尸体检验：

- (1) 主体：侦查人员主持下，法医或医师进行。
- (2) 解剖：公安有决定权，不需要家属的同意，通知家属即可。

3. 人身检查：

- (1) 主体：检查内部，因此是侦查人员进行。

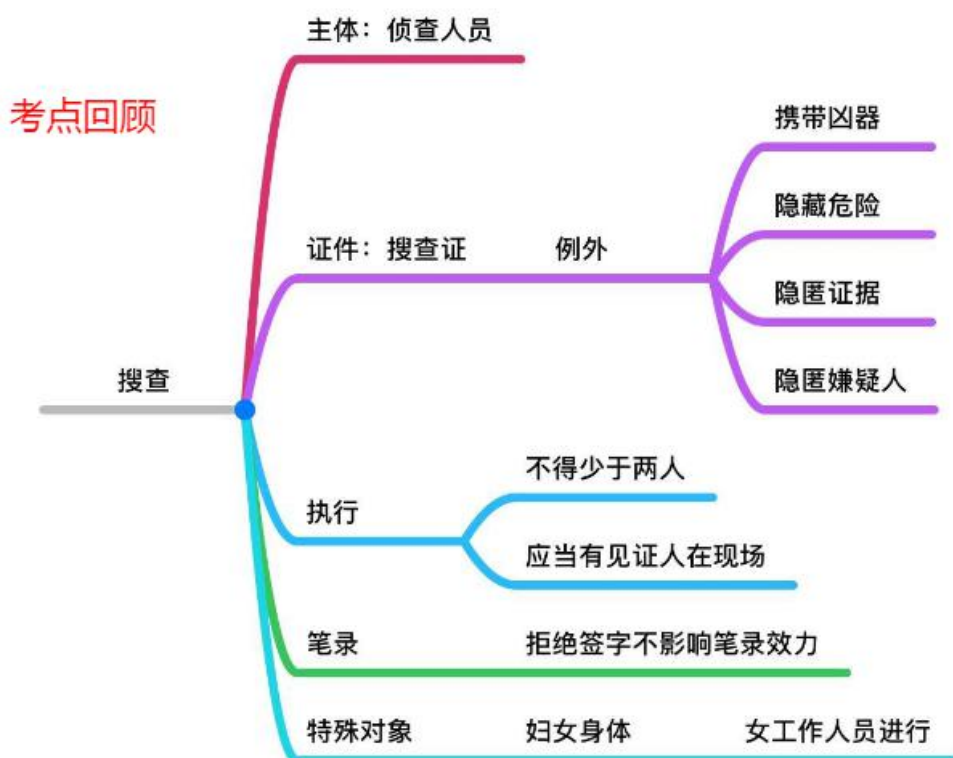
(2) 对象：

①嫌疑人：不接受检查，可强制。

②被害人：不接受检查，不可强制。

(3) 特殊人员：女性，可以是女侦查人员或医师（医师没有男女区别）进行。

4. 侦查实验：禁止造成危险、侮辱人格或有伤风化。



【注意】

1 搜查主体：侦查人员，不得少于 2 人。

2. 证件：搜查证。例外：紧急情况。

(1) 携带凶器。

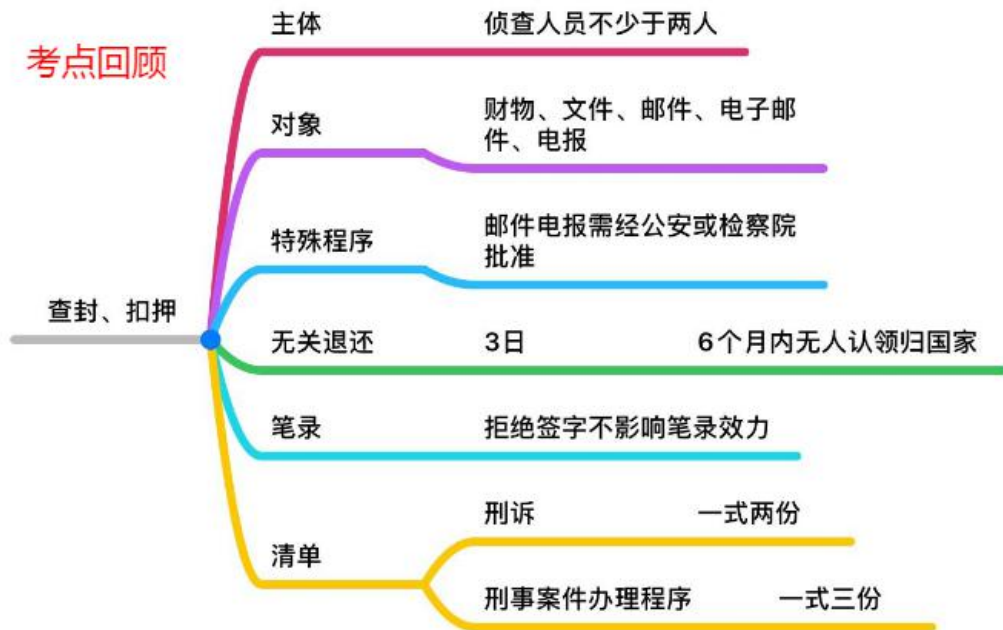
(2) 隐藏危险。

(3) 隐匿证据。

(4) 隐匿嫌疑人。

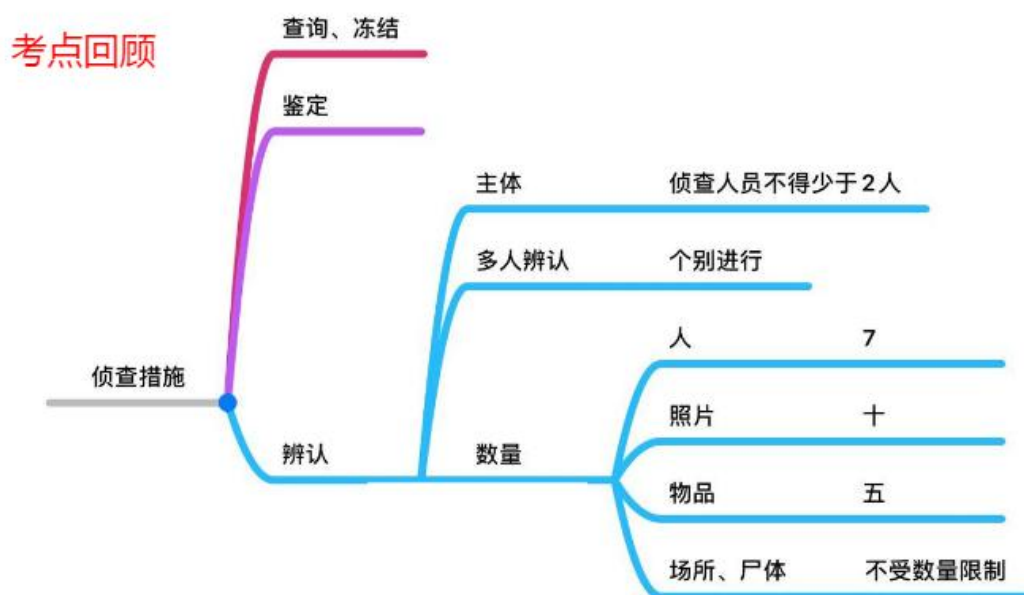
3. 执行：

- (1) 不得少于两人。
- (2) 应当有见证人在现场。
- 4. 笔录：拒绝签字不影响笔录效力，注明原因即可。
- 5. 特殊对象：搜查身体外部，如搜查妇女身体不需要医生，只要是女工作人员进行。



【注意】

- 1. 查封、扣押主体：侦查人员不少于两人。
- 2. 对象：财物、文件、邮件、电子邮件、电报。
- 3. 特殊程序：邮件电报，需经公安或检察院批准。
- 4. 无关退还：若是无关的，需要 3 日退还，6 个月内无人认领归国家。
- 5. 笔录：查封、扣押要制作笔录并签字盖章，拒绝签字不影响笔录效力。
- 6. 清单：不问依据选择一式三份，问依据刑诉选择一式两份。
 - (1) 刑诉：一式两份。
 - (2) 刑事案件办理程序：一式三份。



【注意】

1. 查询、冻结：冻结存款、汇款等财产的期限为 6 个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为 2 年。
2. 鉴定：鉴定意见。鉴定精神病不计入期限，鉴定伤势轻重计入期限。
3. 辨认：
 - (1) 主体：侦查人员不得少于 2 人。
 - (2) 多人辨认：个别进行。
 - (3) 数量：辨认尸体没有数量限制。人 7，照片 10，物品 5，场所、尸体不受数量限制。
 - (4) 笔录：应当制作。
 - (5) 录音录像：必要时。



【注意】

1. 通缉：范围是在逃人员，不管是哪个阶段，主要针对拘留后在逃。

2. 技术侦查：高科技技术侦查浪费成本，需要设区的市一级以上公安机关负责人批准。



【注意】

侦查终结：

(1) 不需要追究刑责的，撤销案件。

(2) 需要追究刑责的，移送人民检察院审查起诉。检察院进行审查，事实清楚进行起诉；事实不清楚，检察院有权自行侦查或者退回公安机关补充侦查(一个月期限、2次为限)。



【注意】

公安机关执行：余刑不足三个月的有期、拘役、剥夺政治权利、驱逐出境。

遇见不一样的自己

Be your better self